Cùng với việc gửi đơn khởi kiện, phía công ty Grobest muốn yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với bà Trần Thị Bính.

Câu hỏi 4: (1,5 điểm)

Nếu được công ty Grobest tham khảo ý kiến, anh, chị sẽ trao đổi với công ty vấn đề gì?

Tình tiết bổ sung:

Theo trình bày của bà Bính, do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho công ty Grobest, tháng 8 năm (X+1), bà Bính đã giao cho công ty hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà Trần Thị Bính. Tuy nhiên, phía công ty Grobest khẳng định đúng là tháng 8-năm (X+1), công ty có nhận hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Bính. Nhưng đến tháng 9-năm (X+1), bà Bính đã trình bày với công ty là bà cần hai giấy chứng nhận này để thế chấp vay vốn tại ngân hàng. Bà Bính hứa hẹn với công ty là bà Bính sau khi vay được tiền tại ngân hàng, bà Bính sẽ thanh toán khoản nợ cho công ty. Bản thân công ty Grobest là một công ty 100% vốn nước ngoài nên xét thấy có giữ hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Bính thì cũng khó có thể coi là biện pháp bảo đảm thực hiện giao dịch giữa bà Bính và công ty nên công ty đã trả cho bà Bính hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên.

Câu hỏi 5: (1,5 điểm)

Hãy giúp công ty Grobest viết một đơn đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Tình tiết bổ sung

Quá trình giải quyết vụ án, bà Bính cho biết bà đúng là có quan hệ làm ăn với công ty Grobest, đến nay còn thiếu số tiền như công ty đã trình bày (210.777.000 đồng) nhưng do làm ăn thua lỗ nên không thể trả nợ một lần được. Bà Bính đề nghị đến tháng 5 năm (X+2) bà sẽ trả 30.000.000 đồng, tháng 10/(X+2)trả 40.000.000 đồng, tháng 3/(X+3) trả 40.000.000 đồng, tháng 8/(X+3) trả 40.000.000 đồng, tháng 12/(X+3) trả nốt số nợ còn lại.

Đại diện của công ty không đồng ý với phương thức trả nợ nêu trên mà yêu cầu bà Trần Thị Bính phải trả toàn bộ số nợ một lần.

Toà án đã tiến hành hoà giải nhưng không thành nên quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Công ty TNHH Grobest Industrial đã mời anh, chị bảo vệ quyền lợi của công ty.

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Xác định quyền lợi của công ty cần được bảo vệ

Câu hỏi 7: (1,5 điểm)

Chuẩn bị nội dung bản luận cứ để bảo vệ quyền lợi của công ty.

(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật)

Ngày 12/5/X công ty GROBEST và bà Trần Thị Bính có ký HĐ đại lý mua bán hàng hóa số 117 với thời gian có hiệu lực là 1 năm kể từ ngày ký.

Ngày 25/9/X bà Bính lấy đợt hàng cuối cùng của cty.

Tính đến ngày 28/2/x+1 tổng số nợ quá hạn của bà Bính phải thanh toán cho Cty là 210.777.000đ.

Cty hàng tháng gửi bảng đối chiếu công nợ với bà Bính và yêu cầu bà Bính thanh toán, tuy nhiên bà Bình chưa thanh toán được phần nào. Tháng 3/X+2 cty quyết định khởi kiện bà Bính ra tòa án.

Câu 1: giúp cty viết đơn khởi kiện.

Đơn khởi kiện: Các bác làm theo mẫu của các bài tập trước.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

__Độc lập – Tự do – Hạnh phúc__

……, ngày…tháng…năm…